

ฎีกาตัดสินเกี่ยวกับปัญหาข้อกฎหมาย

คำสั่งคำร้องที่ 2250/2536

บริษัทคาร์โนต์เมทัลบ็อกซ์
(ประเทศไทย) จำกัด

ผู้ร้อง

นายยุทธศาสตร์ แสงสว่าง

ผู้คัดค้าน

นายยุทธศาสตร์ แสงสว่าง ผู้คัดค้าน ผู้ยื่นคำร้อง

พ.ร.บ.จัดตั้งศาลแรงงานและวิธีพิจารณาคดีแรงงาน พ.ศ.2522 มาตรา 54

ความว่า ผู้คัดค้านอุทธรณ์ ศาลแรงงานกลางสั่งว่าเป็นอุทธรณ์ในปัญหาข้อเท็จจริงต้องห้ามตามพระราชบัญญัติจัดตั้งศาลแรงงานและวิธีพิจารณาคดีแรงงาน พ.ศ. 2522 มาตรา 54 ไม่รับอุทธรณ์

ผู้คัดค้านเห็นว่า คดีนี้ผู้ร้องและผู้คัดค้านแถลงขอให้ถือเอาข้อเท็จจริงที่ปรากฏในคดีหมายเลขแดงที่ 1674/2535 ของศาลแรงงานกลางแทนการสืบพยาน ดังนั้นจะรับฟังว่าผู้คัดค้านกระทำความผิดตามที่ผู้ร้องกล่าวหาได้เพียงใดนั้น เป็นปัญหาข้อกฎหมายโปรดมีคำสั่งให้รับอุทธรณ์ของผู้คัดค้านไว้พิจารณาต่อไป

หมายเหตุ ผู้ร้องแถลงคัดค้าน (อันดับ 37)

ศาลแรงงานกลางมีคำสั่งอนุญาตให้ บริษัทคาร์โนต์เมทัลบ็อกซ์ (ประเทศไทย) จำกัด ผู้ร้องลงโทษนายยุทธศาสตร์ แสงสว่าง กรรมการลูกจ้างผู้คัดค้านได้

ผู้คัดค้านอุทธรณ์ ศาลแรงงานกลางมีคำสั่งไม่รับอุทธรณ์ดังกล่าว (อันดับ 33)

ผู้คัดค้านจึงยื่นคำร้องนี้ (อันดับ 34)

คำสั่ง

ศาลแรงงานกลางฟังข้อเท็จจริงตามคำวินิจฉัยของคณะกรรมการ
แรงงานสัมพันธ์ว่า ผู้คัดค้านเป็นผู้เพิ่มเติมข้อความบางรายการลงในใบเบิกของ โดย
ผู้เบิกและผู้อนุมัติไม่ได้รู้เห็นเป็นใจด้วย การกระทำดังกล่าวของผู้คัดค้านเป็นการ
ปลอมแปลงเอกสาร จึงมีคำสั่งให้ผู้ร้องลงโทษผู้คัดค้านซึ่งเป็นกรรมการลูกจ้างได้
การที่ผู้คัดค้านอุทธรณ์ว่าจากเอกสารคดีหมายเลขแดงที่ 1674/2535 หมาย จ.14 ใบ
ขอเบิกวัสดุสิ้นเปลืองช่องรายการขอเบิกเป็นอักษรต่างประเทศ ผู้จ่ายยอมรับว่าได้
เขียนจริง และเป็นของชิ้นใหญ่ผู้คัดค้านไม่สามารถนำออกไปนอกโรงงานได้ ที่ศาล
แรงงานกลางฟังข้อเท็จจริงตามคำวินิจฉัยของคณะกรรมการแรงงานสัมพันธ์ว่า ผู้
คัดค้านเพิ่มเติมข้อความลงในใบเบิกของเป็นการปลอมแปลงเอกสารยังไม่ถูกต้อง
นั้น เป็นการโต้แย้งดุลพินิจในการรับฟังพยานหลักฐานของศาลแรงงานกลาง เป็น
อุทธรณ์ในปัญหาข้อเท็จจริง ต้องห้ามตามพระราชบัญญัติจัดตั้งศาลแรงงานและวิธี
พิจารณาคดีแรงงานพ.ศ. 2522 มาตรา 54 ศาลแรงงานกลางไม่รับอุทธรณ์ชอบแล้ว
ให้ยกคำร้อง

ศาลแรงงานกลางฟังข้อเท็จจริงตามคำวินิจฉัยของคณะกรรมการ
แรงงานสัมพันธ์ว่า ผู้คัดค้านเป็นผู้เพิ่มเติมข้อความบางรายการลงในใบเบิกของ โดย
ผู้เบิกและผู้อนุมัติไม่ได้รู้เห็นเป็นใจด้วย การกระทำดังกล่าวของผู้คัดค้านเป็นการ
ปลอมแปลงเอกสาร จึงมีคำสั่งให้ผู้ร้องลงโทษผู้คัดค้านซึ่งเป็นกรรมการลูกจ้างได้
การที่ผู้คัดค้านอุทธรณ์ว่าจากเอกสารคดีหมายเลขแดงที่ 1674/2535 หมาย จ.14 ใบ
ขอเบิกวัสดุสิ้นเปลืองช่องรายการขอเบิกเป็นอักษรต่างประเทศ ผู้จ่ายยอมรับว่าได้

เขียนจริง และเป็นของชิ้นใหญ่ผู้คัดค้านไม่สามารถนำออกไปนอกโรงงานได้ ที่ศาล
แรงงานกลางฟังข้อเท็จจริงตามคำวินิจฉัยของคณะกรรมการแรงงานสัมพันธ์ว่า ผู้
คัดค้านเพิ่มเติมข้อความลงในใบเบิกของเป็นการปลอมแปลงเอกสารยังไม่ถูกต้อง
นั้น เป็นการโต้แย้งดุลพินิจในการรับฟังพยานหลักฐานของศาลแรงงานกลาง เป็น
อุทธรณ์ในปัญหาข้อเท็จจริง ต้องห้ามตามพระราชบัญญัติจัดตั้งศาลแรงงานและวิธี
พิจารณาคดีแรงงานพ.ศ. 2522 มาตรา 54 ศาลแรงงานกลางไม่รับอุทธรณ์ชอบแล้ว
ให้ยกคำร้อง

(ชลิต ประไพศาล-สมมาตร พรหมานุกูล-สมภพ โชติกวณิชย์)

แหล่งที่มา

กองผู้ช่วยผู้พิพากษาศาลฎีกา

แผนก

หมายเลขคดีแดงศาลชั้น

ต้น

หมายเหตุ